



PUTUSAN
Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Janu Ragil Salsabilah Ibrahim Alias Billy Bin Jamrawi
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25/27 April 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Janu Ragil Salsabilah Ibrahim Alias Billy Bin Jamrawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2025 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2025 sampai dengan tanggal 14 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2025 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2025

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh sdr. FITRIYAH ROMADONI SH Advokad pada Pos Bakum Pengadilan Negeri Sidoarjo berkantor di Perum Jenggolo Utara Blok C-06 Sidoarjo berdasarkan Penetapan No. 467/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 23 Juli 2025

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

/ Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda /

Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda tanggal 11 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani dan membebani terdakwa untuk membayar Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm$ 1,22 (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet bekas pakai;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
 - 1 (satu) buah double tape warna hijau tua;
 - 1 (satu) pack sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

f Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
Ut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya;

Dirampas untuk Negara (direset ulang sehingga tidak ada data tertinggal di memori penyimpanan).

5. Menetapkan pula agar Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2025 bertempat di dalam sebuah kamar kost yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menerima perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) melalui telephone yang intinya agar terdakwa mengambil ranjauan paket sabu di Jalan Demak Surabaya tepatnya dibawah pohon pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke lokasi dengan dipandu oleh RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga sampai dilokasi, terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima)

f Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
Wk



gram, setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kostnya di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa atas perintah RISKI Alias MONYONG (DPO), kemudian terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan masih tersisa 1 (satu) paket masih terdakwa simpan menunggu petunjuk atau perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa diamankan oleh Saksi NOVAN ARIF TRI H. dan Saksi ACHMAD CHABIB CHUSAINI, S.H. serta Tim Satresnarkoba. Polresta Sidoarjo bertempat di dalam kamar kost terdakwa yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa pada saat terdakwa diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya ditemukan diatas kasur tempat tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua dan 1 (satu) pack sedotan ditemukan tergeletak di atas lantai kamar kost terdakwa, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba. Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa adapun peran terdakwa menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berasal dari RISKI Alias MONYONG (DPO) tersebut sebanyak 2x (dua kali) yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 dan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari RISKI Alias MONYONG (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap satu kali ranjauan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 03253/NNF/2025 tertanggal 22 April 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD

f Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
ut



Agilent Technologies 5975 C dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :

= 10080/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,907$ (nol koma sembilan ratus tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

Perbuatan Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

A T A U

Kedua :

Bahwa Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan April 2025 bertempat di dalam sebuah kamar kost yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menerima perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) melalui telephone yang intinya agar terdakwa mengambil ranjauan paket sabu di Jalan Demak Surabaya tepatnya dibawah pohon pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke lokasi dengan dipandu oleh RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga sampai dilokasi, terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kostnya di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

f Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
Wk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas perintah RISKI Alias MONYONG (DPO), kemudian terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan masih tersisa 1 (satu) paket masih terdakwa simpan menunggu petunjuk atau perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa diamankan oleh Saksi NOVAN ARIF TRI H. dan Saksi ACHMAD CHABIB CHUSAINI, S.H. serta Tim Satresnarkoba. Polresta Sidoarjo bertempat di dalam kamar kost terdakwa yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Bahwa pada saat terdakwa diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakai dan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya ditemukan diatas kasur tempat tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua dan 1 (satu) pack sedotan ditemukan tergeletak di atas lantai kamar kost terdakwa, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba. Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 03253/NNF/2025 tertanggal 22 April 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :

= 10080/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,907$ (nol koma sembilan ratus tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pada saat terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

f Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
ut



Perbuatan Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NOVAN ARIF TRI H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI (terdakwa) dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di di dalam sebuah kamar kost yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakaidan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya ditemukan diatas

f Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda
Ut



kasur tempat tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua dan 1 (satu) pack sedotan ditemukan tergeletak di atas lantai kamar kost terdakwa pada saat diamankan.

- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, saat itu terdakwa sedang bersama dengan teman wanitanya yang bernama SHARA AZIZI Binti SUDONO.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi peredaran Narkotika di daerah Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Atas informasi tersebut, saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil mengamankan terdakwa berikut barang buktinya. Kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu dihadapan Penyidik dan juga disaksikan oleh saksi dan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang melakukan penangkapan serta terdakwa dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Narkotika dan diketahui berat masing – masing plastik yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari RISKI Alias MONYONG (DPO) dan merupakan milik RISKI Alias MONYONG (DPO).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis sabu milik RISKI Alias MONYONG (DPO) tersebut yaitu untuk diranjau kembali sesuai perintah atau petunjuk RISKI Alias MONYONG (DPO).
- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan / atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

f Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda *f*
UK



2. Saksi ACHMAD CHABIB KHUSAINI, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi tidak kenal dengan JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI (terdakwa) dan juga tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di di dalam sebuah kamar kost yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakaidan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya ditemukan diatas kasur tempat tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua dan 1 (satu) pack sedotan ditemukan tergeletak di atas lantai kamar kost terdakwa pada saat diamankan.

f Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f

ut



- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, saat itu terdakwa sedang bersama dengan teman wanitanya yang bernama SHARA AZIZI Binti SUDONO.
- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi peredaran Narkotika di daerah Betto Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Atas informasi tersebut, saksi bersama dengan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo melakukan penyelidikan hingga pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berhasil mengamankan terdakwa berikut barang buktinya. Kemudian terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan dibawa ke Kantor Polresta Sidoarjo untuk pemeriksaan lebih lanjut, lalu dihadapan Penyidik dan juga disaksikan oleh saksi dan Tim Satres. Narkoba Kepolisian Resor Kota Sidoarjo yang melakukan penangkapan serta terdakwa dilakukan penimbangan dan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa Narkotika dan diketahui berat masing – masing plastik yang berisi Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari RISKI Alias MONYONG (DPO) dan merupakan milik RISKI Alias MONYONG (DPO).
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengaku maksud dan tujuan terdakwa membawa Narkotika jenis sabu milik RISKI Alias MONYONG (DPO) tersebut yaitu untuk diranjau kembali sesuai perintah atau petunjuk RISKI Alias MONYONG (DPO).
- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan / atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkotika dan menjalani vonis 5 (lima) Tahun 6 (enam) Bulan di Lapas Sidoarjo dan bebas pada tanggal 01 Juli 2024.

f Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
ut



- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB bertempat di dalam sebuah kamar kost yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa terdakwa ditangkap dan diamankan karena kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika.
- Bahwa pada saat diamankan, dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap terdakwa hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakai, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah tas kain warna hitam, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua, 1 (satu) pack sedotan dan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya.
- Bahwa pada saat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakaidan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya ditemukan diatas kasur tempat tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua dan 1 (satu) pack sedotan ditemukan tergeletak di atas lantai kamar kost terdakwa pada saat diamankan.
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap dan diamankan, saat itu terdakwa sedang bersama dengan teman wanitanya yang bernama SHARA AZIZI Binti SUDONO.
- Bahwa barang berupa Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dapatkan dari RISKI Alias MONYONG (DPO) dan merupakan milik RISKI Alias MONYONG (DPO).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau menerima lalu membawa Narkotika jenis sabu milik RISKI Alias MONYONG (DPO) tersebut yaitu

f Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda *f*

uk



untuk dirinjau kembali sesuai perintah atau petunjuk RISKI Alias MONYONG (DPO).

- Bahwa adapun terdakwa mendapatkan atau menerima Narkotika jenis sabu dari RISKI Alias MONYONG (DPO) tersebut sebanyak 2x (dua kali) yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 dan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari RISKI Alias MONYONG (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap satu kali ranjauan dan konsumsi sabu secara gratis dengan cara mencubit sedikit dari paket sabu tersebut.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menerima perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) melalui telephone yang intinya agar terdakwa mengambil ranjauan paket sabu di Jalan Demak Surabaya tepatnya dibawah pohon pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke lokasi dengan dipandu oleh RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga sampai dilokasi, terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kostnya di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Kemudian atas perintah RISKI Alias MONYONG (DPO), terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 1 (satu) gram dan ½ (setengah) gram dan masih tersisa 1 (satu) paket masih terdakwa simpan menunggu petunjuk atau perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada saat di dalam kamar kost terdakwa yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,22 (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakaidan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya ditemukan diatas kasur tempat tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang

/ Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda /

Ut



didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua dan 1 (satu) pack sedotan ditemukan tergeletak di atas lantai kamar kost terdakwa, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba. Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan / atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya;
- 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan;
- 1 (satu) buah pipet bekas pakai;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau tua;
- 1 (satu) pack sedotan;
- 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum sehingga perlu dipertimbangkan guna mendukung pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Saksi dan Terdakwa, dan yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 03253/NNF/2025 tertanggal 22 April 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :

/Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda/

Ut



= 10080/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,907$ (nol koma sembilan ratus tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaian satu dengan yang lain dari keterangan Saksi – Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti sebagaimana terurai diatas dan setelah dinilai kebenarannya maka telah diketemukan adanya fakta – fakta yang terjadi sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menerima perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) melalui telephone yang intinya agar terdakwa mengambil ranjauan paket sabu di Jalan Demak Surabaya tepatnya dibawah pohon pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa berangkat menuju ke lokasi dengan dipandu oleh RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga sampai dilokasi, terdakwa mengambil bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu terdakwa bawa pulang ke tempat kostnya di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Kemudian atas perintah RISKI Alias MONYONG (DPO), terdakwa meranjau Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 1 (satu) gram dan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dan masih tersisa 1 (satu) paket masih terdakwa simpan menunggu petunjuk atau perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB terdakwa diamankan oleh beberapa Anggota Kepolisian yang berpakaian preman pada saat di dalam kamar kost terdakwa yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya terdakwa diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 1,22$ (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakaian 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya ditemukan diatas kasur tempat tidur terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah tas kain warna

/ Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda /

ut



hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua dan 1 (satu) pack sedotan ditemukan tergeletak di atas lantai kamar kost terdakwa, lalu terdakwa dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba. Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan.

➤ Bahwa pada saat terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan / atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun terdakwa tetap melakukannya.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 03253/NNF/2025 tertanggal 22 April 2025, dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :

= 10080/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,907$ (nol koma sembilan ratus tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

f Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
Ut



Ad 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang pada unsur ini adalah siapa saja, orang perseorangan sebagai subyek hukum pelaku suatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI dengan segala identitasnya yang ternyata cocok dan bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal ini berarti tidak adanya kesalahan orang (Error In Person) dan Terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, Dan ternyata pula terdakwa tersebut ada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga segala hukum dipandang mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya apabila perbuatannya tersebut terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “ setiap orang” dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 1 Setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkait erat dengan aspek legalitas perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti perkara ini, sehingga tolak ukurnya adalah harus ditinjau dari ada atau tidaknya izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa di dalam Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi pejabat yang berwenang;

f Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
ux

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan bahwa ternyata terdakwa tidak dapat membuktikan adanya izin dari pihak berwenang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti sabu;

Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut menyangkut barang bukti ganja, telah nyata terbukti dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa telah ternyata pula dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti tersebut dilakukan bukan untuk kepentingan-kepentingan yang dibenarkan oleh Undang-Undang Narkotika No.35/2009, oleh karena itu perbuatan terdakwa menyangkut barang bukti ganja tersebut dilakukan secara bertentangan dengan Undang-Undang atau secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Ad 2 secara tanpa Hak dan Melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika.

Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa pengendalian dan pengawasan ketat serta bertentangan dengan peraturan perundang – undangan merupakan Tindak Pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan Nasional Indonesia.

Bahwa pengertian Narkotika adalah "Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan

f Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
Ut



ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;

- Narkotika Golongan II adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- Narkotika Golongan III adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya.

Berdasarkan Pasal 41 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penyalurannya oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menyalurkan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan Undang – undang atau Peraturan yang disebut juga melawan hukum. Adapun Narkotika Golongan I adalah sebagaimana maksud dalam Pasal 6 ayat (2) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Penggolongan Narkotika untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang – undang ini.

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada saat persidangan, berawal pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI menerima perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) melalui telephone yang intinya agar Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI mengambil ranjauan paket sabu di Jalan Demak Surabaya tepatnya dibawah pohon pinggir jalan. Selanjutnya Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI berangkat menuju ke lokasi dengan dipandu oleh RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga sampai dilokasi, Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI mengambil bekas bungkus rokok Marlboro yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 5 (lima) gram, setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI bawa pulang ke tempat kostnya di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Kemudian atas perintah RISKI Alias MONYONG (DPO), kemudian Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI meranjau Narkotika jenis

f Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
ut



sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan berat 1 (satu) gram dan ½ (setengah) gram dan masih tersisa 1 (satu) paket masih Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI simpan menunggu petunjuk atau perintah dari RISKI Alias MONYONG (DPO) hingga pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI diamankan oleh Saksi NOVAN ARIF TRI H. dan Saksi ACHMAD CHABIB CHUSAINI, S.H. serta Tim Satresnarkoba. Polresta Sidoarjo bertempat di dalam kamar kost Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI yang beralamatkan di Jalan Hikmat 37-A RT. 006 RW. 003 Desa Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Pada saat Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI diperiksa dan digeledah hingga didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,22 (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan, 1 (satu) buah pipet bekas pakaidan 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya ditemukan diatas kasur tempat tidur Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI, sedangkan 1 (satu) buah tas kain warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 5 (lima) bungkus plastik klip kosong 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop, 1 (satu) buah double tape warna hijau tua dan 1 (satu) pack sedotan ditemukan tergeletak di atas lantai kamar kost Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI, lalu Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI dan seluruh barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Kantor Satresnarkoba. Polresta Sidoarjo untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa adapun peran Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu yang berasal dari RISKI Alias MONYONG (DPO) tersebut sebanyak 2x (dua kali) yaitu pertama pada hari Minggu tanggal 06 April 2025 dan pada hari Rabu tanggal 09 April 2025 dan Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI mendapatkan keuntungan dari RISKI Alias MONYONG (DPO) yaitu berupa uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) setiap satu kali ranjauan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 03253/NNF/2025 tertanggal 22 April 2025, dari hasil pemeriksaan

f Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f
Uk



barang bukti secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C dengan nomor bukti dan didapatkan hasil sebagai berikut :

= 10080/2025/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm$ 0,907 (nol koma sembilan ratus tujuh) gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa pada saat Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang namun Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI tetap melakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke-3 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal . 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Pertama telah terbukti, maka majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa , agar Terdakwa diberi keringan hukuman akan dijadikan pertimbangan dalam hal hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik alasan pema'af maupun alasan pembenar maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya dan dibebani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda

Ut



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak Generasi Bangsa ;
- terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal114 ayat (1) UU RI. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JANU RAGIL SALSABILAH IBRAHIM Alias BILLY Bin JAMRAWI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat ± 1,22 (satu koma dua puluh dua gram) ditimbang beserta bungkusnya;
 - 1 (satu) buah alat hisap terdiri dari botol bekas minuman Frestea dan 2 (dua) potongan sedotan;
 - 1 (satu) buah pipet bekas pakai;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;

f Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda f

ut



- 5 (lima) bungkus plastik klip kosong;
- 2 (dua) buah sendok plastik kecil sebagai sekrop;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;
- 1 (satu) buah double tape warna hijau tua;
- 1 (satu) pack sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk i-Phone warna abu – abu beserta Simcardnya;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin tanggal 15 September 2025 oleh kami, Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H., sebagai Hakim Ketua , Harto Pancono, S.H., M.H. , Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DENDI PRASETIJO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Guntur Arief Witjaksono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan didampingi penasehat hukumnya,

Hakim Anggota

Harto Pancono, S.H., M.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Moch. Taufik Tatas Prihyantono, S.H.

Panitera Pengganti,

Dendi Prasetijo, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 467/Pid.Sus/2025/PN Sda